



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1102439 - SP (2026/0217094-3)

RELATOR : **MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
IMPETRANTE : **ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO**
ADVOGADO : **ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO - SP214880**
IMPETRADO : **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
PACIENTE : **MARCELO JORGE DOS SANTOS (PRESO)**
INTERES. : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

DECISÃO

MARCELO JORGE DOS SANTOS alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo** no Habeas Corpus n. 2084406-12.2026.8.26.0000.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a custódia convertida em preventiva, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

A defesa aduz, em síntese: a) a nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes; b) a ausência dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva; c) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; d) as condições pessoais favoráveis do paciente; e) a desproporcionalidade da custódia cautelar diante da pequena quantidade de droga apreendida.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Indeferida a liminar (fls. 274-275), o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 287-292).

Decido.

I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental

O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender objetos ilícitos, de sorte a configurar a prática de crimes cujo caráter permanente legitimaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.

Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do **RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280)**, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, **devidamente justificadas a posteriori**, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro **Gilmar Mendes**, DJe 10/5/2016).

É necessário, portanto, que as **fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo**. É dizer, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.

Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, depois de prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, **não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base em mera capacidade intuitiva**, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.

A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental.

Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça, imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou – sobretudo a partir do **REsp n. 1.574.681/RS** (Rel. Ministro **Rogério Schietti**, DJe 30/5/2017) – a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar de **expressão extraída pelo STF do art. 240, § 1º, do CPP**.

Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240, § 1º, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.

II. O caso dos autos – existência de fundadas razões

De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 24-28, grifei):

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de março de 2026, por volta das 18h00 horas, na Avenida Só Brasil, N. 10, Vila Martins, Município de Presidente Epitácio/SP, MARCELO JORGE DOS SANTOS (qualificado à fl. 6 e 43), de forma livre e consciente, vendeu, trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) porção de entorpecente, popularmente conhecida como “cocaína”, pesando 6 gramas e 02 (duas) porções de entorpecente, popularmente conhecida como “cocaína”, pesando 28 gramas, respectivamente, consoante auto de exibição e apreensão de fl. 37/40, auto de constatação preliminar de fl. 13/14 e fotografias de fls. 15/25.

Segundo o apurado, Policiais Militares detinham informações reservadas de que o DENUNCIADO estava praticando o tráfico de entorpecentes onde reside.

Na data dos fatos, **os Policiais Militares visualizaram quando um casal foi à residência do DENUNCIADO e, logo saiu. Seguiram o casal e realizada a abordagem nele, encontraram em poder de Eleandro Rosa Lopes, que pilotava uma moto, uma porção de cocaína.**

Indagado, **ele confessou ter adquirido o entorpecente do DENUNCIADO pela quantia de R\$ 150,00, alegando seu usuário e que esta já era a quarta vez que adquiria o entorpecente dele.**

Em razão disso, **os Policiais Militares retornaram sentido à residência do DENUNCIADO e, no caminho, encontram-no na Avenida Só Brasil, na condução de uma Saveiro. Realizada a**

busca pessoal e veicular, encontraram uma porção de cocaína embaixo do banco do motorista.

Além disso, apreenderam em poder do DENUNCIADO a quantia de R\$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) em notas diversas e um aparelho celular da marca Xiaomi.

Em seguida, com autorização do DENUNCIADO, dirigiram-se ao imóvel onde ele reside e, lá, foi apreendida uma porção maior de cocaína que estava localizada debaixo da cama dele.

Indagado, o DENUNCIADO negou os fatos.

Com efeito, a dinâmica dos fatos, a quantidade da droga, a apreensão do entorpecente com o usuário, os depoimentos dos Policiais Militares, demonstram, sem sombra de dúvida, que o DENUNCIADO exercia o tráfico de entorpecente.

O Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva do paciente, assim argumentou, no que interessa (fls. 134-141, grifei):

Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos.

Assentado o *fumus commissi delicti*, debruço-me sobre o eventual *periculum in libertatis*.

E, a esse respeito, observo a necessidade de decretação da medida mais gravosa, eis que a preservação da ordem pública a impõe.

Ainda que o autuado tenha sido encontrado com reduzida quantidade de drogas, é certo que ele ostenta maus antecedentes, possuindo condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (autos nº 0004116-91.2005.8.26.0481 e autos nº 0006458-31.2012.8.26.0481), de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária também a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

[...]

Ressalte-se que, em sendo reincidente, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, de modo que o delito torna-se hediondo e, portanto, suscetível de justificar a segregação cautelar.

Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de

Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.

O Tribunal de origem, a seu turno, rechaçou, nos termos a seguir, as teses da defesa (fls. 13-23):

De início, respeitados os estreitos limites de cognição deste writ, não se vislumbra a alegada ilegalidade da situação flagrancial em decorrência da suposta violência policial. Isso porque, eventual excesso na atuação dos militares configura fato autônomo, incapaz, por si só, de afastar a ilicitude da conduta supostamente praticada pelo paciente, especialmente porque esta teria ocorrido em momento anterior à intervenção policial.

Verifica-se, ainda, que o Magistrado a quo devidamente avaliou a questão na audiência de custódia e determinou a remessa para apuração dos fatos, os quais, por certo, serão objeto de apuração autônoma

[...]

O periculum libertatis se faz presente, consubstanciado na garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como escopo resguardar a sociedade da reiteração de ações delituosas, caso o autor permaneça em liberdade.

Afinal, trata-se de crime equiparado a hediondo, e a natureza do entorpecente apreendido 2 porções de cocaína, com 28g e 1 porção de cocaína, com 6g bem como a apreensão de dinheiro em espécie - R\$ 139,00, em notas diversas (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 45/46 e 47/48) -, revelam fortes indícios da habitualidade na prática delitiva.

Insta salientar que, por ocasião do flagrante, os policiais avistaram o paciente em atitude suspeita, em contexto de possível entrega de entorpecentes a terceiros. Em seguida, procedeu-se à abordagem de um destes homens, ocasião em que: “confessou que havia acabado de adquirir as drogas com Marcelo pela quantia de R\$ 150,00 em dinheiro” (cf. Termo de Depoimento de fl. 15 dos autos de origem).

Anote-se, no mais, que o paciente possui extensa folha de antecedentes (fls. 57/64), com registros de condenações anteriores pela prática da mesma infração, circunstância que evidencia contumácia delitiva.

A propósito, prevalece que “a presença de maus antecedentes, a reincidência, a prática de atos infracionais pretéritos, ou mesmo a existência de outras ações penais em curso, constituem fundamentos robustos para a decretação da prisão cautelar. Tal

medida se revela imprescindível para prevenir a reiteração criminosa e, conseqüentemente, assegurar a manutenção da ordem pública” (STJ AgRg no HC n. 966.156/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 30/04/2025).

Isto posto, não há como substituir a custódia por medidas mais brandas, pois não se mostram adequadas e suficientes para assegurar a ordem pública, nos termos do art. 282, inc. II e § 6º, do Código de Processo Penal.

[...]

Ademais, não se vislumbram as anotadas nulidades por ausência de fundamento à busca pessoal e domiciliar.

Conforme consta dos autos, os Policiais Militares, após receberem informações consistentes acerca da prática de tráfico de entorpecentes no imóvel do paciente, realizaram monitoramento nas proximidades e visualizaram o custodiado em contexto de entrega de drogas a terceiro, o qual, ao ser abordado, confirmou a aquisição para consumo (fls. 13, 14 e 15 dos autos de origem), circunstância apta a evidenciar fundada suspeita e a justificar a abordagem pessoal.

Depreende-se, ainda, que por ocasião da abordagem, Marcelo Jorge autorizou, por escrito, a entrada dos militares na residência (cf. fl. 30 dos autos de origem), pelo que possível o ingresso no imóvel (Art. 5, XI, CF: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”)

Segundo se depreende dos autos, os policiais receberam informações anônimas de que o paciente estava praticando tráfico de drogas em sua residência **e passaram a monitorar o local. Em campanha, constatarem a venda de drogas para um casal no portão do imóvel**, os seguiram e abordaram, quando um deles confessou haver adquirido a substância no local. Em razão disso, ao retornar para a casa do acusado, o encontraram em via pública, na condução de um veículo. Realizadas as buscas pessoal e veicular, **foi encontrada uma quantidade de entorpecentes embaixo do banco do motorista do veículo**. Na sequência, a equipe foi até a sua residência e realizou a busca domiciliar.

Verifico, portanto, pelas circunstâncias acima destacadas, que, antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes – externalizados em atos concretos – de que, naquele lugar, estaria havendo a prática de crime, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio.

Destaco, ainda, que a busca domiciliar, ao menos do que se pode extrair dos autos, neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, está amparada em elementos que apontam que as buscas, conforme narrado pelos policiais, se deram no mesmo contexto fático da constatação da venda de entorpecentes pelo paciente em sua residência.

Confira-se, a propósito, o posicionamento desta Corte Superior ao analisar casos semelhantes:

[...]

1. Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

2. Na hipótese, a entrada na residência da agravante foi precedida por diligência de inteligência policial e campana no local, com verificação de movimentação suspeita, e posteriormente autorizada pela própria moradora, o que afasta a alegação de nulidade da prova.

3. A busca domiciliar não decorreu de ação arbitrária, mas de coleta progressiva de elementos que apontavam, de forma segura, para a ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, armas e munições.

4. O decreto de prisão preventiva foi adequadamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela apreensão de 147 kg de maconha, submetralhadoras, coletes balísticos e vasto arsenal, além de indícios de habitualidade criminosa.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 212.123/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

[...]

1. Cediço que, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele

momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes.

2. Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

3. No caso dos autos, após denúncia anônima, os agentes **fizeram campana a fim de atestar a veracidade das informações na residência indicada, momento em que constataram movimentação típica de tráfico**, tendo sido abordado dois sujeitos quando saíam do local, sendo que, após a chegada da polícia, dois indivíduos correram para o fundo da casa, de modo que não se verifica ilegalidade, visto que constatada a existência de elementos suficientes a evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva.

4. Ressalte-se que, no interior da residência, foi encontrada grande quantidade de drogas (216,10kg de maconha), "arma de fogo e munição (descritas no segundo fato, acima), um simulacro de fuzil, petrechos para a preparação de droga (balança e plástico filme), dinheiro, veículos automotores, celulares e documentos".

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.074.256/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDF – 6ª T., julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024, destaquei).

Destaco, no entanto, que nada impede a oportuna reavaliação do *standard* probatório que vier a ser, eventualmente, utilizado para dar procedência ao pedido formulado pela acusação.

III. Prisão preventiva – suficiência das medidas cautelares

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

A seu turno, a custódia somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Na espécie, verifico que o Magistrado de origem embasou sua decisão em elementos concretos e idôneos – **notadamente no risco concreto de reiteração delitiva**, extraído da existência de anotações criminais pretéritas do paciente. Para tanto, registrou que "o autuado tenha sido encontrado com reduzida quantidade de drogas, é certo que ele ostenta maus antecedentes, possuindo condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (autos nº 0004116-91.2005.8.26.0481 e autos nº 0006458-31.2012.8.26.0481)" (fl. 138).

Todavia, entendo que esse fundamento não se mostra bastante, **em juízo de proporcionalidade**, para manter o paciente sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, sobretudo por não ser excessivamente elevada a quantidade de droga apreendida com ele (cerca de **34 g de cocaína**).

Vale acrescentar, ademais, que o **paciente era primário ao tempo do delito**, uma vez que as penas privativas de liberdade a ele impostas foram extintas em janeiro de 2020.

Desse modo, as circunstâncias apresentadas, por si sós, não poderiam ensejar a imposição da prisão preventiva se outras medidas menos invasivas se mostram suficientes e idôneas para os fins cautelares, especialmente para o objetivo de evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).

Assim, uma vez que o delito **não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa** e avaliadas as circunstâncias em que perpetrado o suposto crime em questão, entendo configurados os requisitos que justificam a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas.

IV. Violência policial

No que concerne à alegação de violência policial, verifico que a insurgência da defesa foi devidamente analisada pelo Juízo singular, que determinou a realização de exame de corpo de delito e a instauração de procedimento próprio para averiguar a atuação policial.

Além disso, a análise da ação policial demanda revolvimento fático-probatório, o que é inviável nesta via estreita do habeas corpus.

V. Dispositivo

À vista do exposto, **concedo em parte a ordem de habeas corpus**, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:

a) **comparecimento periódico em Juízo**, sempre que for intimado para os atos do processo e no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juiz, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades;

b) **proibição de se ausentar da comarca** sem prévia autorização judicial, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da constrição preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.

Alerte-se ao acusado que a violação das medidas cautelares importará o restabelecimento da prisão preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Comunique-se, **com urgência**, o inteiro teor desta decisão ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, para as providências cabíveis.

Publique-se e intinem-se.

Brasília (DF), 16 de setembro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator